

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (por bloque) y luego repasa las ideas de estudio en la sección correspondiente. Al final, verifica en la norma la literalidad indicada en “artículos” y comprueba que entiendes el régimen (regla/procedimiento/requisito/efecto) aplicable al caso que te pregunten.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Naturaleza y finalidad institucional	1,9.1,9.2	Define al Defensor del Pueblo como alto comisionado para la defensa de derechos del Título I y atribuye capacidad para iniciar/proseguir investigaciones y extenderse a la actividad de autoridades y agentes.
Acceso y legitimación para solicitar intervención	10.1,10.2,10.3,11.1,11.2,11.3	Regula quién puede dirigirse al Defensor (persona natural o jurídica) y cómo pueden solicitar su intervención autoridades parlamentarias; también contempla efectos durante estados excepcionales/sitio.
Régimen de quejas: requisitos, admisión y límites	15,17.1,17.2,17.3,18.1,18.2,16	Establece requisitos formales (firma, datos, plazo) y reglas de tramitación: registro/acuse, rechazo de anónimas, suspensión por procesos judiciales y actuaciones informales tras admisión.
Relación con Administración/otros órganos y efectos de la actuación	13,14,30.1,30.2,31.1,31.2,31.3,28.1,28.2,28.3,33.1,33.2,25.1,25.2,25.3,26,27,21,22,23	Comprende derivación a Ministerio Fiscal o CGPJ (justicia), advertencias/recomendaciones y escalado jerárquico, comunicación de resultados, sugerencias para modificar criterios/norma e impulso de inspección/sanción.
Transparencia y rendición de cuentas a las Cortes	32.1,32.2,32.3	Prevé informes anuales y, si la gravedad lo aconseja, informes extraordinarios; se ordena su publicación, conectando gestión y control parlamentario.
Régimen del cargo: nombramiento, personal y cese/funcionamiento interino	2,4,5.1,5.2,5.3,5.4,34,35.1,35.2,36,37	Recoge elección, publicación del nombramiento, causas de cese (condena, negligencia notoria, expiración, muerte/incapacidad, renuncia), vacante, interinidad, personal/adscripción y dotación presupuestaria.

3. Finalidad, alcance y poder de investigación (arts. 1,9.1,9.2)

Qué persigue y a quién alcanza

- El Defensor del Pueblo es alto comisionado designado por las Cortes para defender derechos del Título I.
- Sus atribuciones se extienden a la actividad de ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona al servicio de Administraciones públicas.

Cómo actúa

- Puede iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte investigaciones para esclarecer actos y resoluciones de la Administración y sus agentes.
- En el resultado de sus actuaciones informa al interesado, salvo que respuestas sean reservadas o secretas.

4. Acceso: quién puede pedir intervención y cómo se canaliza (arts. 10.1,10.2,10.3,11.1,11.2,11.3)

Legitimación de personas

- Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo puede dirigirse al Defensor sin restricción alguna.
- Las solicitudes parlamentarias exigen escrito motivado y se refieren a actos/resoluciones/conductas concretas en Administraciones públicas.

Límites y efectos en situaciones excepcionales

- No puede presentar quejas ante el Defensor ninguna autoridad administrativa en asuntos de su competencia.
- Estados de excepción o de sitio no interrumpen su actividad ni el derecho ciudadano de acceder.

5. Quejas: forma, tramitación, suspensión y garantías (arts. 15,16,17.1,17.2,17.3,18.1,18.2)

Requisitos y garantías de comunicaciones

- La queja debe presentarse firmada, con nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado en papel común.
- La correspondencia dirigida al Defensor desde centros de detención/internamiento/custodia no puede ser censurada.

Admisión y límites por concurrencia de procedimientos

- Registrará y acusará recibo; tramitará o rechazará la queja.
- No examina individualmente quejas con resolución judicial pendiente y las suspende si se interpone demanda o recurso.

6. Reacción institucional: advertencias, comunicaciones y consecuencias (arts. 13,14,30.1,30.2,31.1,31.2,31.3,28.1,28.2,28.3,33.1,33.2)

Derivación y seguimiento

- Quejas sobre funcionamiento de la Administración de Justicia se dirigen al Ministerio Fiscal o al CGPJ según el tipo de reclamación.
- En ámbito de Administración Militar, vela por el respeto de derechos del Título I.

Efectos y formas de actuación

- Puede formular advertencias, recomendaciones, recordatorios y sugerencias; si no hay medida adecuada, puede ponerlo en conocimiento del Ministro o máxima autoridad.
- Aunque no puede modificar o anular actos, puede sugerir modificación de criterios y proponer cambios cuando el cumplimiento riguroso produzca situaciones injustas.

7. Cooperación, documentación y responsabilidades asociadas (arts. 21,22,23,25.1,25.2,25.3,26,27)

Obligaciones frente al Defensor

- Puede solicitar documentos necesarios, incluidos clasificados como secretos según la ley.
- Si un superior prohíbe responder o entrevistarse, debe manifestarlo por escrito y motivado dirigido al funcionario y al propio Defensor.

Conexión con Fiscalía y acción de responsabilidad

- Si conoce hechos presumiblemente delictivos, lo pone de inmediato en conocimiento del Fiscal General del Estado.
- Puede ejercitar de oficio acción de responsabilidad contra autoridades, funcionarios y agentes civiles del orden gubernativo o administrativo.

8. Rendición de cuentas y régimen del cargo (arts. 32.1,32.2,32.3,2,4,5.1,5.2,5.3,5.4,34,35.1,35.2,36,37,33.1,33.2,17.1,18.2)

Informes y contenido publicado

- Dará cuenta anualmente en informe y podrá presentar informe extraordinario si lo aconseja la gravedad o urgencia; ambos se publican.
- En el informe anual constará el número y tipo de quejas, sin datos personales que permitan identificar públicamente a interesados.

Nombramiento, personal y cese

- Se elige por cinco años; el nombramiento se acredita con firmas conjuntas y se publica en el BOE.

- Cesa por condena por delito doloso, notoria negligencia, expiración, muerte/incapacidad o renuncia; en vacante actúan interinamente adjuntos según su orden.

9. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Presentación de la queja	Plazo máximo de un año, contado desde que se tuvo conocimiento de los hechos objeto de la misma	15
Inicio del nombramiento tras vacante	Plazo no superior a un mes	5.3

10. Diferencias y puntos de confusión

Cuando la queja está pendiente resolución judicial vs. cuando no lo está: El Defensor no entra en el examen individual de quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial y las suspende si después se interpone demanda o recurso.

Queja admitida tras requisitos vs. queja anónima: Admitida la queja, promueve investigación sumaria e informal; en cambio, las quejas anónimas son rechazadas.

11. Cierre de repaso

Si te preguntan un caso práctico, primero ubica la materia en el mapa (acceso, requisitos de queja, tramitación/suspensión, efectos o rendición). Luego aplica la regla literal señalada en “artículos” y contrasta que el supuesto encaja en el mismo régimen (p. ej., judicial pendiente, anonimia o canalización a otros órganos).

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.